

0047030-85.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 447/2017 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

AGUINALDO ROBERTO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos.

AGUINALDO ROBERTO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0047030-85.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0047030-85.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 447/2017 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

AGUINALDO ROBERTO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos.

AGUINALDO ROBERTO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, em concurso material (artigo 69, do Código Penal), porque no dia 15 de março de 2017, no período da noite, na Avenida Córrego Tijuco Preto, 836, Itaim Paulista, nesta Capital, possuía e mantinha em depósito, uma pistola semiautomática, marca Taurus, modelo PT 938, calibre.380, com número de série suprimido, acompanhada de carregador e 15 cartuchos íntegros e porque nas mesmas circunstâncias de tempo e local mantinha em depósito e guardava 16 (dezesseis) porções de maconha (tetrahydrocannabinol - THC), com peso líquido de 274,5g (duzentas e setenta e quatro gramas e cinco decigramas) e 2 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 18,8g (dezoito gramas e oito decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fl.137) e, não tendo sido demonstrado o desacerto da imputação que se lhe fez na exordial, foi recebida a denúncia (fl.123) e citado o réu (fl.128).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Sem dúvida que a condenação do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia não foram ao longo da instrução devidamente comprovados, duvidosa a autoria delitiva imputada ao acusado. A bem da verdade, salvo o quanto apurado na fase policial, suficiente para fins de oferecimento e recebimento da denúncia, nenhuma prova foi produzida durante a instrução que pudesse confirmar ou até reforçar o quanto apurado na fase policial. De fato, além do acusado não estar presente no local dos fatos quando do encontro da droga e da arma, também não é demais dizer não terem em juízo sido reproduzidos os depoimentos que davam conta de pertencer ao acusado a droga e munições, restando, acaso fosse o acusado condenado, violado o quanto previsto no art. 155, do CPP.

Vê-se, pois, que o quadro probatório é incerto, dando margem a dúvidas e incertezas, que não se coadunam com o juízo de certeza que se exige à prolação de um decreto condenatório, temerária a condenação de quem quer que seja em tais condições.

Em tal contexto e resta evidente não surgir a prova dos autos como límpida e firme para fins de condenação, surgindo a decisão absolutória como a mais acertada, pois em tal sentido a jurisprudência dominante ensina que “para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação” (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver AGUINALDO ROBERTO PEREIRA da imputação que se lhe fez a denúncia, o que faço com suporte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publicada esta em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 5 de maio de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA